

RECURSO CÍVEL Nº 5078809-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CATIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. TÉCNICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA EM AMBIENTE HOSPITALAR. EXPOSIÇÃO ACONTECIA DE MODO HABITUAL E PERMANENTE. NO ENTANTO, NÃO HÁ COMO RECONHECER ESPECIALIDADE NOS INTERVALOS EM QUE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS. AUTORA AINDA CUMPRE OS REQUISITOS PARA SE APOSENTAR. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO do INSS para reformar a sentença apenas para desconsiderar a especialidade dos períodos de 18/03/2002 a 31/12/2003 e de 06/05/2009 a 18/04/2011. MANTENHO AS DEMAIS DETERMINAÇÕES, devendo ser observada a tabela acima para a concessão do benefício deferido. Sem honorários. Publique-se e intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5078809-07.2024.4.02.5101

510015358760 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5078809-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CATIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da Sentença do Evento 18 que julgou os pedidos da autora nos seguintes termos:

- a) **extinto o processo, sem resolução do mérito**, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de declaração como tempo especial dos períodos de 03/12/2007 a 02/04/2012, de 02/04/2012 a 03/06/2020, de 09/04/2015 a 01/02/2017, por já ter havido enquadramento na via administrativa, na forma da fundamentação supra;
- b) **extinto o processo, com resolução do mérito**, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, e **PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO** para: (i) **declarar** como tempo especial os períodos de 18/03/2002 a 14/01/2009 e de 06/05/2009 a 08/02/2013, laborados na ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., na forma da fundamentação supra; (ii) bem assim **condenar** o INSS a promover a conversão em tempo comum dos períodos reconhecidos como tempo especial até 13/11/2019, conforme tabela colacionada a esta sentença, e a **conceder** o benefício previdenciário de aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19, NB 42/217.399.593-0, com atrasados devidos desde a data de entrada do requerimento administrativo (19/06/2024).

Em suas razões recursais, insurge-se o INSS contra o reconhecimento da especialidade dos períodos de 18/03/2002 a 31/12/2003 e de 06/05/2009 a 18/04/2011, sustentando que "a informação sobre a existência de **responsável técnico pelos registros ambientais** deve abranger todo o período analisado, sendo este, inclusive, o entendimento da TNU firmado no **Tema Representativo 208**. No caso, inexistente informação sobre responsabilidade técnica no PPP para o período controvertido de **06/05/2009 a 18/04/2011**"

Acrescenta que "Desde 14/10/1996, data da publicação da Medida Provisória nº 1.523, a legislação previdenciária exige que a comprovação da exposição a agentes nocivos seja feita com fundamento em laudo técnico ambiental confeccionado por **engenheiro de segurança do trabalho** ou por **médico do trabalho**. Logo, não é possível o reconhecimento da atividade especial para o período de **18/03/2002 a 31/12/2003**"

Por fim, também em relação ao PPP, alega que "no campo OBS há informação de que o LAUDO foi emitido em 2004, não havendo resgistros anteriores. Não consta nos autos declaração da empresa que não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo"

Discorre sobre a legislação, citando jurisprudências.

Requer, assim, que "seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença e **julgar improcedente o pedido inicial**, condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC."

Contrarrazões no Evento 27.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Discute-se no presente recurso o reconhecimento da especialidade dos períodos de 18/03/2002 a 31/12/2003 e de 06/05/2009 a 18/04/2011 na empresa "ESHO - EMPRESA DE SERVIÇO HOSPITALAR S.A", devido à exposição aos agentes biológicos.

AGENTES BIOLÓGICOS

Quanto aos agentes nocivos biológicos, a TNU fixou duas teses:

Tema 205

a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo;

b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU). (PEDILEF 0500012-70.2015.4.05.8013/AL)

Tema 211

Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada. (PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500/SE)

Outrossim, a exposição a microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas foi prevista como prejudicial à saúde do trabalhador pelos Decretos nº 2.172/97 e nº 3.048/99, no código 3.0.1, "a":

3.0.1 MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECCIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS 25 ANOS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produto,

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anatomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Do mesmo modo, também consta na NR-15:

1. 1 INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO - Trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; - carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculoze, brucelose, tuberculose); - esgotos (galerias e tanques); e - lixo urbano (coleta e industrialização). INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO - Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagioso, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados); - hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais); - contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos; - laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico); - gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico); - cemitérios (exumação de corpos); - estábulos e cavalariças; e - resíduos de animais deteriorados.

Ressalte-se que a simples menção a microorganismos como fatores de risco não permite o reconhecimento da atividade como especial, haja vista ser necessária a exposição direta e permanente a tais agentes nocivos, ou seja, há de ser cabalmente demonstrada a exposição aos agentes biológicos infectocontagiosos de modo habitual e permanente.

Em suma, apenas atividades muito específicas com exposição permanente (como as enumeradas nos decretos), são capazes de ensejar a especialização.

Também não se pode esquecer que é necessário que a exposição a tal agente nocivo seja inerente ao exercício das atividades, segundo o tema 211 da TNU:

*"Para aplicação do art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 a **agentes biológicos**, **exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável** da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada"*

Tecidas essas considerações, passo à análise do período.

No caso concreto, os PPP's acostados no Evento 1, Procadm 25, fls.22/25 descrevem que a autora trabalhou na empresa "ESHO", exercendo as seguintes funções:

13-LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO						
13.1 Período	13.2 CNPJ/CEI	13.3 Setor	13.4 Cargo	13.5 Função	13.6 CBO	13.7 Cód GFIP
18/03/2002 a 14/01/2009	29435005003497	CTI	-	TEC. ENFERMAGEM	322205	01
14-PROFISSIOGRAFIA						
14.1 Período	14.2 Descrição das Atividades					
18/03/2002 a 14/01/2009	Responsável por assistir e auxiliar no cuidado com os pacientes do setor, prestando auxílio ao enfermeiro em procedimentos de alta complexidade, identificando necessidades e problemas junto aos pacientes e familiares, visando a resolução dos problemas identificados e colaborando para o alcance de resultados clínicos, financeiros e organizacionais da instituição.					

13-LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO						
13.1 - Período	13.2 - CNPJ/CEI	13.3 - Setor	13.4 - Cargo	13.5 - Função	13.6 - CBO	13.7-Cod GFIP
06/05/2009 À 08/02/2013	29.435.005/0057-83	UH PASTEUR CTR CIRURGICO	-	Enfermeiro	2235-05	1
14-PROFISSIOGRAFIA						
14.1 - Período	14.2 - Descrição das Atividades					
06/05/2009 À 08/02/2013	Presta assistência ao paciente e/ou cliente no hospital e ambulatórios, realizando procedimentos maior complexidade e prescrevendo ações; coordena e audita serviços de enfermagem, implementa ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Pode realizar pesquisas.					

Ambos os formulários indicam exposição a microorganismos e parasitas infecciosos com a presença de EPI Eficaz.

Inicialmente, entendo que, da profissiografia, extrai-se que a parte autora, na função de enfermeira e técnica de enfermagem, exercia sua atividade em ambiente hospitalar em contato direto com pacientes possuindo, assim, caráter indissociável da exposição a agentes biológicos (anexos dos Decretos 53.831/64 e 83080/79).

Ademais, a 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro entende que no caso de EPI utilizado em atividade em ambiente hospitalar é possível reconhecer a especialidade do período independentemente do grau de proteção proporcionado pelo equipamento.

Portanto, numa primeira análise, seria possível o reconhecimento da especialidade dos períodos em questão.

Ocorre que os formulários NÃO apresentam responsável pelos registros ambientais para todo o período ali informado.

O PPP referente ao período de 6/5/2009 a 8/2/2013 somente indica profissional entre 19/4/2011 a 20/7/2012 e a partir de 4/2/2013.

16 RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS			
16.1 - Período	16.2 - NIT	16.3 - Registro Conselho de Classe	16.4 - Nome do Profissional Legalmente Habilitado01/
19/04/2011 ATÉ 20/07/2012	12912892343	CREA RJ 1293074	Elizangela Tavares Silva Guer
04/02/2013 ATÉ A PRESENTE DATA	12849858856	CREA RJ 2007132075	Adriano Luis Rodrigues Ferre

Já o formulário referente ao intervalo de 18/3/2002 a 14/1/2009, somente indica profissional qualificado conforme determina a legislação (medico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho) a partir de 1/1/2004. O registro da profissional Neide Fernandez não foi encontrado nos sítios da CREMERJ e CONFEA.

16-RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS			
16.1 Período	16.2 NIT	16.3 Registro Conselho de Classe	16.4 Nome do Profissional Legalmente Habilitado
01/11/1996 a 31/12/2004	108.75939.47-0	RJ 000077-9 TEM	Neide Fernandez da Silva
01/01/2004 a ATUAL	129.45900.58-2	CREA - RJ 134583/D	Eliana Jesus Lima dos Santos

No campo observações consta o seguinte:

OBSERVAÇÕES
As informações contidas neste documento, relativas aos dados pessoais, foram baseados em dados registrados na FICHA DE ANOTAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DA CTPS, fornecidas pelo DEPARTAMENTO PESSOAL DA ESHO da colaboradora Catia Pereira dos Santos.
Não foram encontrados dados de registros ambientais PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou Laudos Técnicos, bem como, dados relativos aos códigos de CA dos EPI no período anterior a 2004.
Os registros ambientais foram baseados nos PPRA dos anos de 2004 a 2008.
Os EPI utilizados para minimizar a exposição do risco biológico foram óculos de segurança e luva de látex.
O CTI é provido dos seguintes EPC: lavatórios e caixa coletora para materiais perfurocortantes
NA= Não se Aplica

Observa-se, portanto, que se trata de um incompleto PPP, cuja formalidade prescrita para seu preenchimento é garantia para todos os envolvidos na questão da comprovação de tempo especial.

Vejam-se as regras do §1º do art. 58 da Lei nº 8.213/91 e as dos §§8º e 9º do art. 68 do Decreto nº 3.048/99:

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

§ 8º A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, documento que a ele deverá ser fornecido, por cópia autêntica, no prazo de trinta dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação aplicável.

§ 9º Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8º, o documento com o históricolaboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes.

Evidente que a informação a respeito dos responsáveis pelas avaliações ambientais é fundamental para dar veracidade ao documento, que é, eminentemente, técnico e, portanto, não prescinde da indicação de quem realizou as medições e que técnicas empregou.

Deve-se levar em contar que a conversão de tempo especial em comum representa uma exceção à regra geral de contagem de tempo de serviço. Por isso, devem estar sempre comprovadas as exposições aos agentes físicos, químicos ou biológicos, bem como os limites acima dos quais a referida exposição é ou foi considerada nociva. Não se tratam esses elementos, em sua maioria, por natureza, de agentes prejudiciais em si, mas da exposição habitual e permanente acima dos limites toleráveis o legislador presume a nocividade.

Menções genéricas aos agentes considerados nocivos sem a medição da quantidade de emanção desses elementos, ou ausência dela, seria como considerar qualquer exposição habitual e permanente como nociva, independentemente do limite a que trabalhador esteve exposto.

Nesse sentido a seguinte jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. HIPÓTESE EM QUE a Turma de origem enquadrou como especial período laborado a partir de 26/01/2017, até 11/12/2017 (DER), com base em PPP expedido na data de 05/12/2016, assumindo a orientação de que é possível o cômputo de período posterior à emissão do PPP como especial. EVIDENCIADAS A SIMILITUDE FÁTICA E A DIVERGÊNCIA JURÍDICA COM PREDEDENTE DE TURMA RECURSAL DE REGIÃO DIVERSA. O reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva sujeição a agentes nocivos, que deverá ser comprovada na forma prevista pelo art. 58 e §§ da Lei 8.213/91, com alterações dadas pela Lei 9.528/97, que instituiu o PPP, e pelo art. 68 e §§ do Decreto 3.048/99. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP é definido pela instrução normativa INSS 77/2015 como um documento histórico-laboral do trabalhador, a ser preenchido de acordo com modelo criado pelo INSS, contendo os dados do empregador e do trabalhador, os registros ambientais, os resultados de monitoração biológica e os responsáveis técnicos pelas informações, bem como definindo pormenorizadamente os marcos iniciais e finais da exposição À insalubridade, NÃO SE PRESTANDO COMO meio de prova da especialidade para períodos posteriores à sua elaboração e emissão. FIXAÇÃO DA TESE DE QUE o PPP, por si só, não tem força probatória apta a comprovar a exposição a agentes insalubres em período posterior à data de sua emissão, devendo ser demonstrada a eventual continuidade das condições especiais de trabalho por outros documentos ou meios de prova. INCIDENTE DO INSS PROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO. (PEDILEF 0511475-04.2018.4.05.8013 Relatora Juíza Federal TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, pub. 8/6/2020.

Por outro lado, não há como aplicar a tese relativa ao Tema 208 da Turma Nacional de Uniformização (1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo), pois há nada nos autos que motive a retroação dos resultados da medição.

Nesse sentido, somente há como manter o reconhecimento da especialidade dos intervalos de 1/1/2004 a 14/1/2009 e de 19/4/2011 a 8/2/2013.

Refazendo a contagem de tempo de contribuição, encontra-se:

Data de Nascimento	08/09/1974						
Sexo (M/F)	F						
TOTALIZAÇÃO (até EC 103/19):				28	5	13	293
Vínculo	Data Ini	Data Fim	Fator	Anos	Meses	Dias	Carência
CNIS - Seq 1 - Empreg	11/09/1989	16/11/1990	1,00	1	2	6	15
CNIS - Seq 2 - CI	01/11/1992	31/10/1993	1,00	1	0	0	-
CNIS - Seq 3 - Empreg	01/06/1994	31/12/1995	1,00	1	7	0	19
CNIS - Seq 5 - Empreg	02/05/1998	17/03/2002	1,00	3	10	16	47
CNIS - Seq 6 - Empreg	18/03/2002	31/12/2003	1,00	1	9	13	21
CNIS - Seq 6 - Empreg	01/01/2004	02/12/2007	1,20	4	8	12	48
CNIS - Seq 9 - Empreg	03/12/2007	02/04/2012	1,20	5	2	11	52
CNIS - Seq 14 - Empreg	03/04/2012	12/11/2019	1,20	9	1	15	91

Contrib até 12/11/2019	Anos	Meses	Dias	Pts
	28	5	13	28,4528
Vínculos após EC 103/19	Dt Ini	Dt Fin	Fator	Pts
Vínculo 1	13/11/2019	13/11/2019	1,0	0,0028
Vínculo 2	14/11/2019	03/06/2020	1,0	0,5556
Vínculo 3	01/07/2020	24/01/2022	1,0	1,5667
Vínculo 4	01/02/2022	31/12/2023	1,0	1,9167
Regra art. 15 EC (Pontos):	Não Alcançado	Pontuação obtida em 31/12/2023 :		81,8070
		Pontuação necessária em 31/12/2023 :		90,0000
		Tempo de Contribuição em 31/12/2023 :		32,4944
		Tempo de Contribuição Necessário:		30,0000
Regra art.16 EC (Acresc Idade):	Não Alcançado	Idade em 31/12/2023 :		49,3125
		Idade necessária em 31/12/2023 :		58,0000
		Tempo de Contribuição em 31/12/2023 :		32,4944
		Tempo de Contribuição Necessário:		30,0000

Regra art.17 (Pedágio 50%):	11/04/2022	Tempo de Contrib até 12/11/2019:		28,4528
		Pedágio a Cumprir:		0,7736
		Tempo de Contribuição em 11/4/2022 :		30,7750
		Tempo de Contribuição Necessário:		30,7736
Regra art. 20 (Pedágio 100%):	Não Alcançado	Tempo de Contrib até 12/11/2019:		28,4528
		Pedágio a Cumprir:		1,5472
		Tempo de Contribuição em 31/12/2023 :		32,4944
		Tempo de Contribuição Necessário:		31,5472
		Idade em 31/12/2023 :		49,3125
		Idade Necessária:		57,0000

Portanto, mesmo com a desconsideração da especialidade dos intervalos, a parte autora, ainda, cumpre os requisitos para se aposentar na DER.

Nestes termos, a sentença deve ser reformada em parte.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Ante o exposto, nos termos acima, voto no sentido de **CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO do INSS** para reformar a sentença apenas para desconsiderar a especialidade dos períodos de 18/03/2002 a 31/12/2003 e de 06/05/2009 a 18/04/2011. **MANTENHO AS DEMAIS DETERMINAÇÕES, devendo ser observada a tabela acima para a concessão do benefício deferido.** Sem honorários. Publique-se e intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto. É como voto.